

1501002-84.2019.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IAGO MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA

GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO, Juiz(a) de Direito

Feito nº 2019/000959

Vistos.

IAGO MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, respondeu ao processo em epígrafe a ao final foi condenado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

1ª Vara Judicial criminal

Av. Joaquim Janus Penteado, 96 - Cajamar-SP - CEP 07786-520

E-mail: cajamar1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501002-84.2019.8.26.0544 - lauda

TERMO DE CONCLUSÃO -

Aos 14 de março de 2022 faço estes autos conclusos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a).

GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO, Juiz(a) de Direito nesta comarca. Eu, ____ (CRV), digitei.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501002-84.2019.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IAGO MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA

GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO, Juiz(a) de Direito

Feito nº 2019/000959

Vistos.

IAGO MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, respondeu ao processo em epígrafe a ao final foi condenado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, às penas de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 dias-multa, no

valor mínimo legal de 1/30 de salário mínimo vigente à época dos fatos corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde as práticas delituosas; substituída a primeira por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo período da privação de liberdade e à razão de uma hora por dia de condenação, a ser indicada pelo juízo da execução; e multa de 3 salários mínimos vigentes, a ser corrigida monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à época da Execução.

Cálculo prescricional pela calculadora CNJ à fl. 192.

Ouvido o Ministério Público, opinou pela extinção da punibilidade do agente, fl. 196.

Fundamento e Decido.

É o caso de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do acusado, acarretando na extinção de sua punibilidade, uma vez que o fato ocorreu em 23/04/2019; a denúncia foi recebida aos 28/05/2019 (fls. 64-65), surgindo aqui a primeira causa interruptiva da prescrição. À época, o sentenciado contava com 19 anos (fl.5).

Encerrada a instrução os autos foram sentenciados à fls. 173/181.

À fl. 182, ocorreu a publicação da sentença em cartório (01/09/2021).

O Ministério Público tomou ciência da sentença, não apresentando recurso, tendo transitado em julgado para o M.P. aos 20/09/2021, conforme fl. 190, surgindo outra causa interruptiva da prescrição, art. 117, IV, do Código Penal. A prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

E, tendo em vista que a pena aplicada ao réu na r. sentença foi de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 dias-multa, com substituição.

Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva se verifica em 04 anos. Por ser menor de 21 anos à época dos fatos (fl.05), o prazo prescricional, que era de 04 anos, deverá ser reduzido da metade, conforme artigo 115 do Código Penal, passando a ser de 02 anos. Isso fará com que a prescrição, pela pena em concreto, ocorra em 02 anos nos termos do art. 109, VI, Código Penal. Cabe, nesta oportunidade, a melhor jurisprudência em caso análogo, in verbis:

"O dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito, quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então a ocorrência da prescrição, que pode ser da pretensão punitiva ou da pretensão executória. A primeira divide-se em: punitiva ou da ação, conforme o artigo 109, do Código Penal; intercorrente ou subsequente à sentença condenatória, agrupada no §1º, do artigo 110, c.c. o artigo 109, todos do Código Penal.

Finalmente, a executória está atrelada ao caput, do artigo 110, do Código Penal. No caso vertente, fixou-se a pena privativa de liberdade em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que segundo constatava, na época dos fatos, do artigo 109, VI, do Código Penal, apresentava um lapso prescricional de 2 (dois) anos, devendo assim ser considerado em observância ao princípio da ultratividade da lei benéfica. Ocorre que, entre a data da publicação da sentença (30/03/2010 fls. 225) até o presente, ocorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, esvaziando-se, assim, o direito de punir do Estado. É mister, pois, reconhecer a ocorrência da denominada prescrição intercorrente, nos termos do artigo 110, §1º, c.c. artigo 115, ambos do Código Penal." (TJSP Ap. 0008133-71.2007.8.26.0168 3ª C Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro J. 28.01.2014 DO 30.01.2014).

Transcorridos, assim, mais de 02 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (retroativa), nos exatos termos do art. 110, § 1º, c.c. art. 109, inciso V, cc. 115 ambos do Código Penal.

Ante o exposto, com fundamento legal no art. 107, IV, combinado com o art. 109, V, art. 110, §1º, 112, I, 114, II, 115 e art. 117, I e IV, todos do Código Penal, extingue-se a punibilidade do réu IAGO MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, pela prescrição retroativa.

Expeça-se certidão de honorários, se o caso.

Relativamente à apreensão dos objetos, oficie-se à autoridade policial autorizando desde já para que dê a destinação adequada ao bem apreendido (doação, destruição,

incineração etc), se o caso, comunicando-se oportunamente este Juízo.
Determino em consequência, a baixa dos registros referentes ao presente feito, exceto para fins judiciais, com as anotações e comunicações necessárias, arquivando-se com relação ao réu.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se o defensor, via Imprensa oficial, pela celeridade.

P. R. I. C.

Cópia da presente sentença servirá como MANDADO/OFÍCIO.

Cajamar, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA